

ORIGINAL

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR
RECIBIDO AGO21'26PM2:56

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 145 B-L B-L

INFORME NEGATIVO

21 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educacion, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 145, **no recomienda** a este Alto Cuerpo la aprobación de la medida.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 145 tiene el propósito de ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico atender con carácter de urgencia los problemas de infraestructura que confronta la Escuela Superior Gabriela Mistral, ubicada en el Poblado Castañer, asentado en los municipios de Lares, Adjuntas, Maricao y Yauco, a consecuencia de los daños ocasionados durante los sismos de 2020 y que continúan sin ser atendidos; y llevar a cabo las acciones que sean necesarias para completar la solución de estos.

INTRODUCCIÓN

La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo social, económico y humano de Puerto Rico. El acceso a una educación pública de calidad no

depende únicamente de la disponibilidad de recursos académicos, programas educativos y personal docente capacitado, sino también de que nuestros estudiantes puedan recibir su enseñanza en instalaciones seguras, adecuadas y propicias para el aprendizaje. La condición física de los planteles escolares incide directamente sobre la experiencia educativa, el bienestar de los estudiantes y del personal escolar, así como sobre la capacidad del sistema público de enseñanza para cumplir cabalmente con su responsabilidad de ofrecer una educación que responda a las necesidades de cada comunidad.

En ese contexto, resulta indispensable que las condiciones de infraestructura que puedan comprometer el funcionamiento adecuado de una escuela sean atendidas con la diligencia y prioridad que ameritan. Los salones de clases, comedores escolares y demás áreas que componen un plantel no constituyen meramente estructuras físicas, sino espacios esenciales en los que diariamente se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, cuando una comunidad escolar enfrenta durante un periodo prolongado deficiencias estructurales, problemas de mantenimiento o limitaciones en el uso de sus instalaciones, sus consecuencias trascienden el deterioro de la planta física y repercuten directamente sobre los estudiantes, docentes y demás personal que hacen uso de estas facilidades.

Bps
Precisamente, la Resolución Conjunta del Senado 145 surge ante las condiciones que por varios años han confrontado los estudiantes y la comunidad escolar de la Escuela Superior Gabriela Mistral, ubicada en el Poblado Castañer. La medida señala que el plantel sufrió daños significativos en su infraestructura como consecuencia de los sismos ocurridos durante el año 2020, particularmente en el edificio que albergaba el comedor escolar y en varios salones de clases. Asimismo, expone que, transcurridos varios años desde dichos eventos, los estudiantes continuaban enfrentando las consecuencias de esos daños, incluyendo la necesidad de almorzar bajo una carpa y recibir parte de sus clases en condiciones de hacinamiento debido a la reducción en la cantidad de salones disponibles. A ello se añaden problemas recurrentes de filtraciones de agua, humedad, deterioro de pintura y falta de mantenimiento de la planta física.

La situación adquiere particular relevancia al considerar las características de la comunidad a la cual sirve este plantel. Según expone la medida, el Poblado Castañer comprende sectores pertenecientes a los municipios de Lares, Adjuntas, Maricao y Yauco y ha enfrentado históricamente importantes retos socioeconómicos y de acceso a servicios. Esta realidad fue reconocida mediante la aprobación de la Ley Núm. 14-1996, según enmendada, conocida como la "Ley Especial para el Desarrollo de Castañer", mediante la cual se estableció una política pública dirigida a promover estrategias que contribuyeran a mejorar la calidad de vida y el desarrollo de esta región. La propia Resolución destaca que la comunidad ha enfrentado altos niveles de pobreza, desempleo,

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 145

aislamiento geográfico y limitaciones relacionadas con el acceso a servicios gubernamentales, de salud, educación y transportación.

Ante estas circunstancias, garantizar que la Escuela Superior Gabriela Mistral cuente con instalaciones adecuadas reviste una importancia que trasciende la reparación de una estructura física. Para una comunidad que históricamente ha enfrentado retos particulares relacionados con su ubicación geográfica y acceso a servicios, mantener un plantel escolar en condiciones óptimas representa una inversión directa en sus estudiantes y en sus posibilidades de desarrollo. Las escuelas constituyen espacios fundamentales para el fortalecimiento de las comunidades y, particularmente en regiones con estas características, representan uno de los principales instrumentos con los que cuenta el Estado para promover oportunidades y procurar que las circunstancias geográficas o socioeconómicas no se conviertan en obstáculos adicionales para el desarrollo educativo de nuestros niños y jóvenes.

Bys De igual forma, esta Comisión reconoce que el tiempo transcurrido desde los eventos sísmicos de 2020 hace especialmente importante el reclamo recogido en la R. C. del S. 145. La permanencia de condiciones relacionadas con daños ocasionados por aquellos eventos durante varios años justifica la preocupación expresada por la autora de la medida y evidencia la necesidad de procurar que los trabajos requeridos para la rehabilitación del plantel sean encaminados y culminados. Los estudiantes no deben verse obligados a desarrollar su experiencia educativa de manera indefinida bajo condiciones provisionales o limitaciones ocasionadas por deficiencias en la infraestructura de sus escuelas.

Es precisamente en atención a esta realidad que la R. C. del S. 145 propone ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico atender con carácter de urgencia los problemas estructurales de la Escuela Superior Gabriela Mistral ocasionados por los sismos de 2020 y realizar las acciones necesarias para alcanzar su completa solución. La medida también contempla que el Departamento pueda realizar las gestiones necesarias para acceder a fondos disponibles bajo programas federales y establecer acuerdos colaborativos que contribuyan a la consecución de dicho propósito.

Esta Comisión reconoce, por tanto, la importancia y el mérito del propósito que persigue la R. C. del S. 145, así como la necesidad de garantizar que la comunidad escolar de la Escuela Superior Gabriela Mistral cuente con instalaciones dignas, seguras y adecuadas para el desarrollo del proceso educativo. La presentación de esta medida permitió traer ante la consideración de la Asamblea Legislativa una situación de particular importancia para los estudiantes y las familias del Poblado Castañer y reiterar la responsabilidad de procurar una atención efectiva a las necesidades de infraestructura de nuestros planteles escolares.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 145

No obstante, como parte del proceso de evaluación legislativa, el Departamento de Educación presentó ante esta Comisión un memorial explicativo mediante el cual informó sobre las gestiones que se encuentran en curso para la rehabilitación de la Escuela Superior Gabriela Mistral. Según será discutido con mayor detenimiento más adelante en este Informe, la agencia indicó que el plantel forma parte de una iniciativa de rehabilitación y que se han encaminado acciones dirigidas a atender las condiciones de infraestructura que precisamente dieron origen a la presentación de esta Resolución Conjunta.

En consideración a que el propósito principal perseguido por la R. C. del S. 145 se encuentra actualmente siendo atendido, esta Comisión entiende que no resulta necesario aprobar un mandato legislativo para ordenar la realización de unas gestiones que ya han sido encaminadas por la agencia concernida. Por tal razón, y sin que ello represente menoscabo alguno a la importancia, pertinencia y mérito del reclamo que dio origen a la medida, la Comisión de Educación, Arte y Cultura presenta un informe negativo sobre la R. C. del S. 145, conforme a los fundamentos que se exponen detalladamente en las secciones subsiguientes de este Informe.

Byes

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante, Comisión; como parte de la evaluación y análisis de la R. C. del S. 145, solicitó memorial explicativo al Departamento de Educación, la Autoridad de Edificios Públicos y la Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas Públicas (OMEP).

Al momento de realizar el presente informe no habíamos recibido los memoriales de la Autoridad de Edificios Públicos y la Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas Públicas (OMEP).

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico (en adelante DEPR), expresó en su memorial que la Escuela Superior Gabriela Mistral ya forma parte de la iniciativa Escuelas Innova, desarrollada por el DEPR con el propósito de transformar los planteles escolares mediante procesos de rehabilitación exhaustiva dirigidos a mejorar la calidad de las instalaciones educativas. Según explicó, la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción (OIR) se encuentra a cargo del proyecto de rehabilitación de este plantel y ha adelantado diversas etapas de planificación y diseño.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 145

El proyecto propuesto contempla una rehabilitación integral de la Escuela Gabriela Mistral, diseñada para atender una matrícula proyectada de aproximadamente 400 estudiantes de los grados sexto a duodécimo. Debido a las características particulares del campus, el alcance de las obras incluye tanto la preservación de determinadas estructuras históricas como la demolición y sustitución de otras edificaciones. Las estructuras de valor histórico serán preservadas y rehabilitadas conforme a los requisitos federales y locales aplicables, mientras que otras serán demolidas para permitir la construcción y habilitación de nuevos espacios.

Entre las mejoras contempladas se encuentran nuevos espacios académicos y administrativos, instalaciones destinadas a la educación técnica, comedor escolar, áreas de estacionamiento y otras facilidades necesarias para el funcionamiento del plantel. Según el Departamento, la intención es que la intervención no se limite a corregir los daños estructurales ocasionados por los sismos de 2020, sino que constituya una transformación integral de la escuela que permita que sus instalaciones cumplan con los códigos y estándares vigentes y respondan adecuadamente a las necesidades de la comunidad escolar del Poblado Castañer.

Bps
Respecto al estado del proyecto, el DEPR informó que este se encuentra en fase de diseño y que se desarrolla mediante el método de contratación Design-Bid-Build (DBB). La firma Fiedler & Frías Architects, PSC figura como diseñadora del proyecto. Conforme al itinerario presentado en el memorial, el diseño esquemático fue completado el 24 de octubre de 2023, mientras que el desarrollo del diseño se completó el 17 de marzo de 2024. Por su parte, los documentos de construcción estaban programados para alcanzar el cien por ciento (100 %) de desarrollo para el 24 de julio de 2025.

El Departamento indicó, además, que la rúbrica de revisión, denominada ROV, contempla tres ciclos de revisión dirigidos a alcanzar un noventa y cinco por ciento (95 %) de cumplimiento. De acuerdo con el calendario presentado, la Orden de Proceder con la construcción (NTP) está proyectada para el 2 de abril de 2027, mientras que la terminación de la obra se estima para el 23 de abril de 2029. El costo aproximado informado para el proyecto asciende a \$41,120,336.57.

Otro aspecto destacado por el DEPR se relaciona con los requisitos federales aplicables al proyecto. Según el memorial, debido a que la intervención involucra estructuras históricas, el proyecto se encuentra en la Fase 4 - REC (EHP) de FEMA. Como parte de dicho procedimiento y con el propósito de mitigar los efectos adversos identificados por FEMA, la firma de diseño preparó las correspondientes *Treatment Measures*, cuya presentación ante la agencia federal estaba contemplada para los días 4 o 5 de marzo de 2026. El Departamento explicó que este procedimiento resulta

indispensable para garantizar que el proyecto mantenga su elegibilidad bajo los programas federales de recuperación y reconstrucción aplicables.

A juicio del DEPR, la información sobre el estado del proyecto demuestra que, a través de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción, se han logrado avances significativos en la planificación y diseño de la rehabilitación de la Escuela Gabriela Mistral. La agencia sostiene que las gestiones realizadas están dirigidas a atender los daños provocados por los sismos de 2020 y que el alcance proyectado trasciende la mera reparación de las deficiencias estructurales identificadas en la medida legislativa, al proponer una transformación integral del plantel para dotar a la comunidad escolar de instalaciones seguras, modernas y adecuadas.

Asimismo, el Departamento expresó que continuará realizando las gestiones relacionadas con los procesos federales, administrativos y de diseño que sean necesarios para completar la solución propuesta. De igual forma, manifestó su intención de mantener informada a la Asamblea Legislativa sobre el progreso de las distintas etapas del proyecto.

Bps Finalmente, el Departamento de Educación solicitó que la Asamblea Legislativa tome conocimiento de las múltiples gestiones que la agencia sostiene haber desarrollado de manera continua para adelantar el proyecto. En particular, destacó los esfuerzos de planificación, coordinación interagencial y evaluación operacional realizados para viabilizar una obra que el Departamento identifica como de alta prioridad para la región de la montaña. Por lo que el DEPR plantea que el propósito perseguido por esta ya se encuentra siendo atendido mediante un proyecto de rehabilitación integral que está en curso y sujeto al cumplimiento de las distintas etapas de diseño, revisión, requisitos federales y posterior construcción.

Por su parte, esta Comisión tuvo la oportunidad de corroborar la información provista por el Departamento de Educación con la autora de la medida, quien confirmó que, en efecto, ya han comenzado trabajos de construcción en la Escuela Superior Gabriela Mistral. Este desarrollo evidencia que las gestiones encaminadas a atender las condiciones de infraestructura que motivaron la presentación de la R. C. del S. 145 han comenzado a materializarse mediante intervenciones concretas en el plantel. A su vez, el inicio de estos trabajos representa un avance significativo en los esfuerzos dirigidos a atender las necesidades de la comunidad escolar y a encaminar la rehabilitación de unas instalaciones que han requerido atención desde los daños ocasionados por los sismos de 2020. En ese sentido, la información confirmada por la autora de la medida resulta consistente con las gestiones y el proceso de rehabilitación informado por el Departamento de Educación en su memorial explicativo, y demuestra que actualmente existen acciones en curso dirigidas a mejorar las condiciones físicas de la Escuela Superior

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 145

Gabriela Mistral y procurar instalaciones adecuadas, seguras y funcionales para sus estudiantes, personal docente y demás integrantes de la comunidad escolar.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico reconoce la importancia y pertinencia del propósito que motivó la presentación de la Resolución Conjunta del Senado 145. Del análisis realizado por esta Comisión y de la información recibida durante la evaluación de la medida, surge que las circunstancias que dieron paso a su presentación han comenzado a ser atendidas por el Departamento de Educación. En su memorial explicativo, la agencia informó que la Escuela Superior Gabriela Mistral forma parte de la iniciativa Escuelas Innova y que, a través de su Oficina de Infraestructura y Reconstrucción, se encuentra encaminando un proyecto de rehabilitación integral del plantel dirigido no solamente a atender los daños estructurales ocasionados por los sismos de 2020, sino también a transformar sus instalaciones para adecuarlas a las necesidades actuales de la comunidad escolar.

Bps El alcance informado por el Departamento contempla la rehabilitación del plantel para atender una matrícula proyectada de aproximadamente cuatrocientos (400) estudiantes de los grados sexto a duodécimo, así como la preservación y rehabilitación de estructuras históricas y la creación de nuevos espacios académicos, administrativos, de educación técnica, comedor escolar, estacionamientos y otras instalaciones. De igual forma, la agencia informó que el proyecto se encuentra sujeto a los correspondientes procesos de diseño, contratación y cumplimiento con requisitos federales, particularmente aquellos relacionados con FEMA y con la presencia de estructuras históricas dentro del plantel.

Resulta particularmente significativo que la información suministrada por el Departamento de Educación pudo ser corroborada por esta Comisión con la autora de la medida, quien confirmó que ya han comenzado proyectos de construcción en la Escuela Superior Gabriela Mistral. Tal confirmación constituye un elemento importante para la evaluación legislativa de la R. C. del S. 145, toda vez que evidencia que las gestiones dirigidas a atender las condiciones que dieron origen a la medida han trascendido la etapa de planificación y se han traducido en acciones concretas dirigidas a mejorar la infraestructura del plantel.

Esta Comisión entiende que el hecho de que las obras y gestiones correspondientes se encuentren encaminadas no resta mérito alguno a las preocupaciones que dieron origen a la medida ni a la necesidad que existía de procurar una intervención efectiva del Gobierno para atender las condiciones de la Escuela Superior Gabriela Mistral. Por el contrario, reconoce la importancia de que se haya dado curso a un proyecto dirigido a

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Negativo R. C. del S. 145

ofrecer una solución a las deficiencias que durante años han afectado a la comunidad escolar del Poblado Castañer.

De la información recopilada surge que el Departamento ya ha iniciado y continúa realizando gestiones dirigidas al cumplimiento de ese objetivo, incluyendo la planificación y desarrollo de un proyecto de rehabilitación integral, la coordinación de los procesos federales y administrativos correspondientes y, según confirmado por la autora de la medida, el inicio de trabajos de construcción en el plantel. Por consiguiente, aun cuando esta Comisión coincide plenamente con la intención legislativa de procurar instalaciones educativas seguras, adecuadas y funcionales para los estudiantes y el personal de la Escuela Superior Gabriela Mistral, entiende que el propósito esencial perseguido por la R. C. del S. 145 ha sido atendido y se encuentra actualmente en vías de cumplimiento, por lo que resultaría innecesario aprobar una Resolución Conjunta cuyo mandato principal ya está siendo ejecutado por la agencia concernida.

En atención a todo lo anteriormente expuesto, y habiéndose constatado que el Departamento de Educación ha encaminado las acciones dirigidas a atender las condiciones de infraestructura de la Escuela Superior Gabriela Mistral y que ya se han iniciado proyectos de construcción en el plantel, esta Comisión concluye que el propósito fundamental de la Resolución Conjunta del Senado 145 ha sido atendido.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 145, **no recomienda** la aprobación de la medida.

Respetuosamente sometido,



Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura